
UD7
CONTRATOS
DE TRABAJO
CONTRATO

CONTENIDOS

1. El contrato de trabajo
2. Modalidades de contrato
3. Nuevas formas flexibles de organización del trabajo
4. Modificación del contrato
5. Suspensión del contrato
6. Extinción del contrato

1. El contrato de trabajo

Acuerdo entre trabajador y empresario por el cual el trabajador se compromete a prestar determinados servicios por cuenta ajena a cambio de una retribución.

Requisitos trabajador para celebrar un contrato

- >18 años y menor emancipado
- > 16 años con autorización de padres o tutores
- < 16 años → no pueden, salvo espectáculos públicos
- Ciudadanos de la UE / extracomunitarios

1. El contrato de trabajo

FORMA, DURACIÓN Y CONTENIDO
del contrato de trabajo

Forma del contrato

- Escrito o de forma verbal
- Presunción si no es escrito → es indefinido a tiempo completo

Duración del contrato

- Indefinido o temporal
- Presunciones de indefinido a tiempo completo

Contenido del contrato

- Lugar y fecha
- Identificación partes
- Categoría profesional
- Lugar de trabajo
- Jornada y horario
- Duración
- Retribución
- Vacaciones anuales
- Preaviso
- Convenio colectivo
- Cláusulas voluntarias:
- Periodo de prueba
- Horas extras
- No trabajar en la competencia después

1. El contrato de trabajo

Periodo de prueba

Pacto

→ Pactado en contrato, antes de comenzar a trabajar
→ No puede pactarse si trabajador ha sido contratado antes

Duración

→ Reflejada en convenio colectivo /Estatuto trabajadores
→ Contrato obtención práctica profesional: 1 mes, sea medio o superior
→ Contratos temporales menos de 6 meses: máximo 1 mes.
→ Se puede pactar interrumpirse en caso de baja laboral, nacimiento hijo/a, violencia género, riesgo durante el embarazo o lactancia.

Derechos

→ Mismos derechos
→ No indemnización por despido, y sin preaviso y sin alegar motivo alguno (excepto durante el embarazo que deberá justificarse)

2. Modalidades de contratos

Contratos Formativos	Formación en alternancia
	Obtención práctica profesional
Contratos Temporales	Circunstancias de la producción
	Sustitución
Contratos a Tiempo Parcial	A tiempo parcial común
	Relevo
Contratos Indefinidos	Indefinido Ordinario
	Fijo discontinuo

https://www.sepe.es/HomeSepe/es/empresas/Contratos-de-trabajo/modelos-contrato.html

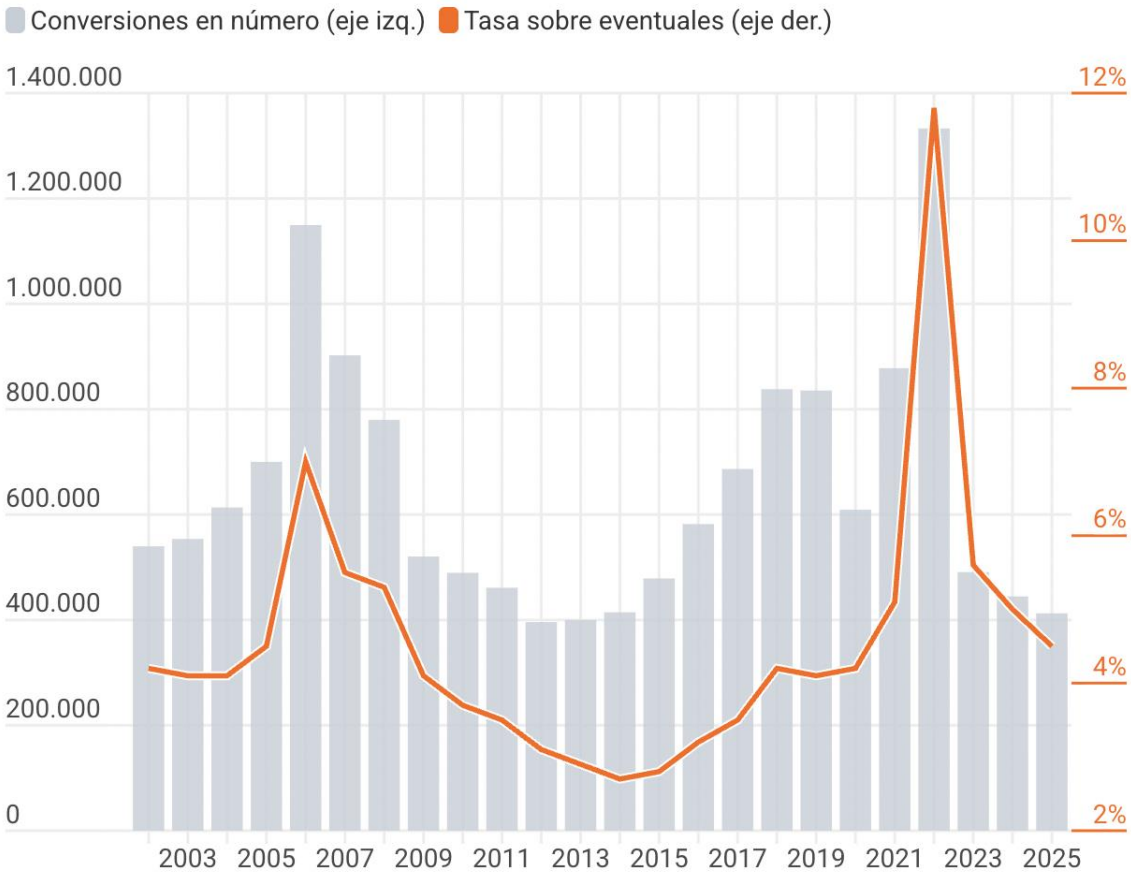
La contratación en cifras (2024)

Tabla 7. Contratos por modalidad y jornada

Modalidad	Total contratos	% total	% var. 2024/23	Valores absolutos	
				Hombres	Mujeres
Indefinido jornada completa	2.711.426	17,58	-1,63	1.807.892	903.534
Indefinido jornada parcial	1.562.536	10,13	0,76	623.384	939.152
Fijo discontinuo	2.208.030	14,32	-4,57	1.302.020	906.010
Subtotal indefinido	**6.481.992**	**42,04**	**-2,10**	**3.733.296**	**2.748.696**
Temporales jornada completa	5.939.280	38,52	0,63	3.355.317	2.583.963
Temporales jornada parcial	2.998.832	19,45	2,65	1.099.040	1.899.792
Subtotal temporal	**8.938.112**	**57,96**	**1,30**	**4.454.357**	**4.483.755**
Total	**15.420.104**	**100,00**	**-0,16**	**8.187.653**	**7.232.451**
Tasa de estabilidad	42,04			45,60	38,01
Tasa parcialidad	29,58			21,04	39,25

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE. Total año 2024

Las conversiones de temporales a fijos se desinflan desde 2022



Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social.

eE

***2. MODALIDADES DE CONTRATO*: CONTRATO FORMATIVO**

Contrato formación en alternancia

- **Requisitos**
  - No poseer titulación para ese puesto ni haber trabajado 6 meses en ese puesto
  - Menor de 30 años si el curso es de certificado de profesionalidad niveles 1 y 2
- **Duración**
  - Mín. 3 meses máx. 2 años
  - Puede tener varios contratos para distintas actividades del mismo ciclo de FP
  - Ahora sí puede ser a tiempo parcial
  - No hay periodo de prueba
- **Periodo formación**
  - 1º año máximo 65 % trabajo y 35 % formación
  - 2º año máximo 85 % trabajo y 15 % formación
  - Curso de formación en centro formativo o empresa, o también en ETTs
- **Retribución**
  - Por convenio. No inferior al 60-75 % del salario de su grupo profesional
  - La anterior cantidad no puede ser inferior al SMI
  - A esa cantidad se le aplica la reducción del tiempo dedicado a formación

***2. MODALIDADES DE CONTRATO*: CONTRATO FORMATIVO**

Contrato obtención práctica profesional

- **Requisitos**
  - Poseer título FP, universidad o certificado profesionalidad (FP empleo)
  - Realizarse en los 3 años siguientes a terminar los estudios
  - No haber sido contratado antes en la misma empresa más de 3 meses
- **Duración**
  - Mín. 6 meses máx. 1 año
  - Periodo de prueba de 1 mes, tanto para grado medio o superior
- **Retribución**
  - Pactada en convenio, en su defecto la de su grupo profesional
  - El convenio no puede fijar un salario por debajo del salario para la formación en alternancia

2. MODALIDADES DE CONTRATO: contratos TEMPORALES

Circunstancias de la producción

- **Objeto**
  - Incremento ocasional e imprevisible de tareas (desajuste en el empleo)
  - Sustituir por vacaciones
  - Incremento ocasional y previsible
- **Duración**
  - Si es imprevisible, máximo 6 meses (convenio puede ampliar a 1 año)
  - Si es previsible, máximo 90 días naturales al año, no siendo continuos
- **Indemnización al finalizar el contrato**
  - 12 días por año trabajado, convenio puede mejorarla
  - Contratos inferiores a 30 días recargo de 32,60€ en Seg. Social para 2025

Sustitución

- **Objeto**
  - Sustituir a otro trabajador que tiene puesto reservado
  - Para completar la jornada reducida
  - Mientras se selecciona una vacante
- **Duración e indemnización**
  - Por sustitución cuando se reincorpore
  - Se permite que comience 15 días de la sustitución para formarse
  - Por selección vacante máx. de 3 meses
  - No tiene indemnización al finalizar

https://elpais.com/economia/2026-01-16/los-contratos-de-corta-duracion-siguen-inundando-el-mercado-uno-de-cada-tres-duro-menos-de-un-mes-en-2025.html

2. MODALIDADES DE CONTRATO: contratos TEMPORALES

EMPLEO >

Los contratos de corta duración siguen inundando el mercado: uno de cada tres duró menos de un mes en 2025

El 20% de las contrataciones duraron menos de 30 días, según un análisis del sindicato USO a partir de datos oficiales



https://elpais.com/economia/2026-01-16/los-contratos-de-corta-duracion-siguen-inundando-el-mercado-uno-de-cada-tres-duro-menos-de-un-mes-en-2025.html

2. MODALIDADES DE CONTRATO: contrato indefinido

Encadenamiento de contratos temporales

→ *Por un encadenamiento de contratos temporales por circunstancias de la producción puede adquirir la condición de fijo en la empresa*

→ *Si todos los contratos suman más de 18 meses en un periodo de 24 meses (no cuenta contratos de sustitución y formativos)*

Indefinido ordinario

Lo puede realizar cualquier empresa con cualquier tipo de trabajador tanto a tiempo parcial como completo.

Existen unas bonificaciones a las empresas por contratación indefinida.

2. MODALIDADES DE CONTRATO: contrato indefinido

Fijo – discontinuo

Se alternan periodos de trabajo y de no trabajo en una actividad por:

- 1- Trabajos estacionales o de temporada que se repite de forma cíclica a lo largo de los años, sin fecha cierta de vuelta al año siguiente
- 2- Trabajos no estacionales pero intermitentes con periodos de ejecución ciertos
- 3- Prestación de servicios en la ejecución de contratas, las cuales son previsibles
- 4- Entre las ETTs y trabajadores cedidos a las empresas

Hay obligación de llamamiento:

- Por antigüedad cuando se reanude la actividad sino se entiende como despedido, incluso aunque esté de baja por IT
- Llamamiento por escrito, con antelación suficiente, acredite las condiciones de vuelta
- El tiempo entre llamamientos computa para la antigüedad



https://noticiastrabajo.huffingtonpost.es/empleo/espana-dispara-el-fenomeno-del-falso-indefinido-con-137-millones-de-personas-firmando-varios-contratos-fijos-en-un-mismo-mes-frente-a-las-26000-previas-a-la-reforma/

***2. MODALIDADES DE CONTRATO*: contratos a tiempo parcial**

A tiempo parcial común

Número de horas al día, a la semana, al mes o al año inferior a las correspondientes por convenio a tiempo completo

- Puede ser indefinido o temporal
- Todas las modalidades excepto contrato para la formación
- No pueden realizar horas extraordinarias sino las horas complementarias

- **Características horas complementarias**
  - Pactarse por escrito
  - Trabajadores indefinidos o temporales, cuya jornada sea al menos 10 horas/semana
  - Hasta el 30 % de la jornada (salvo convenio amplíe hasta el 60%)
  - Puede pactarse añadir horas complementarias voluntarias, hasta el 15%, solo para indefinidos
  - Preavisará al trabajador con 3 días de antelación
  - Se pagan como ordinarias y cotizan a la seguridad social

***2. MODALIDADES DE CONTRATO*: contratos a tiempo parcial**

De relevo y de jubilación parcial

El objeto del contrato es darle el relevo a otro que se va a jubilar a tiempo parcial
(dos contratos: de relevo y de jubilación parcial)

- **Jornada y duración**
  - Reduce su jornada entre un 25 % y un 50 %. Si contrato es indefinido y a tiempo completo puede reducirse hasta un 75%
  - Duración del contrato: mínimo hasta la jubilación completa.
  - Edad acceso a la jubilación parcial: se incrementará hasta los 65 años en el 2027 (ver jubilación tema 8)
- **Indemnización**
  - Indemnización como contrato circunstancias de la producción
  - Salvo el contrato de relevo se convierta en indefinido

2. Modalidades: Las empresas de trabajo temporal

Son empresas que contratan a trabajadores para cederlos temporalmente a otras empresas llamadas empresas usuarias, donde realmente se realiza la prestación de trabajo

Relación ETT – empresa usuaria

- → Contrato mercantil entre dos empresas
- → Trabajadores contratados temporalmente y también para la formación y en prácticas

Relación ETT - trabajador

- → Contrato de trabajo por escrito
- → ETT responsable de pagar salarios y seguridad social e indemnización de 12 días por cada año
- → Dar formación de materia en prevención de riesgos laborales
- → Derecho a cobrar misma cantidad que otro trabajador de la empresa
- → El trabajador no paga nada a la ETT

Relación empresa usuaria - trabajador

- → Dirección y control, pero sanciona la ETT
- → Informar sobre los riesgos

https://www.rtve.es/play/videos/aqui-hay-trabajo/contratos-puede-hacer-ett/15963017/

3. Nuevas formas flexibles de organización del trabajo

El teletrabajo

Es aquel trabajo que se realiza de forma preponderante en el domicilio del trabajador o el lugar elegido por éste, de forma alternativa a su presencia en el centro de trabajo, utilizándose las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)

Características del teletrabajo
➢ Contrato laboral por escrito, ha de ser pactado por ambas partes, por lo que es reversible ese pacto (plazo de preaviso) ➢ Debe trabajar desde su domicilio al menos el 30% de la jornada en un periodo de referencia de 3 meses, salvo formativos que la parte presencial debe ser al menos del 50% ➢ Se realizará un inventario de los medios y equipos que aporta el trabajador, valorándose los mismos y pagando una compensación económica por su desgaste ➢ Se debe establecer el horario, tanto en el domicilio como presencial en su caso, así como las reglas de disponibilidad ➢ Derecho a la desconexión digital fuera del horario de trabajo

3. Nuevas formas flexibles de organización del trabajo

Autónomo económicamente dependiente (TRADE)

Es aquel que trabaja principalmente para una sola empresa y que por tanto tiene una gran dependencia económica de ésta, limitándose la "autonomía" que posee en un principio de autónomo.

Requisito principal	Derechos del TRADE
➢ Al menos un 75 % de sus ingresos de esa empresa principal	➢ Autónomo puede interrumpir la actividad por enfermedad, accidente, nacimiento de hijo o hija, etc ➢ Interrupción anual de la actividad (vacaciones) 18 días hábiles al año, a descansos semanales y a los festivos ➢ Extinción del contrato ✓ Incumplimiento grave del contrato ✓ Si no existe causa justa, empresario pagará indemnización

4. Modificación del contrato

EMPRESARIO→ posibilidad de modificar las condiciones del contrato respecto a cambios de puesto de trabajo, traslado a otro centro y otros cambios; pero dentro de unos **límites**

Movilidad funcional ⇒

Cambiar de puesto de trabajo. Tipos:

- M.F. dentro del grupo profesional o categorías equivalentes
- M.F. temporal fuera del grupo profesional
- M.F. Extraordinaria o definitiva fuera del grupo profesional

Grupo profesional

- Agrupa aptitudes profesionales y titulaciones ; por ej. operarios

Categorías profesionales

- Distintas especialidades o funciones dentro de un grupo profesional, por ejemplo: oficial de 1ª, oficial de 2ª, administrativos, etc.

Movilidad dentro grupo	Movilidad fuera grupo	Movilidad extraordinaria
- Puestos semejantes o categorías equivalentes - Indefinida o temporal - Retribución del puesto de destino	- Causa organizativa o técnica - Tiempo imprescindible - Descendente: conserva salario - Ascendente: aumenta salario; pide ascenso: 6 meses en 1 año	- Cambio definitivo fuera del grupo profesional - Se trata de una modificación sustancial de las condiciones de trabajo - Si no lo quiere aceptar le corresponde una Indemnización: **20 días/año tope 9 mensualidades.**

4. Modificación del contrato

Movilidad Geográfica →

Cambio de centro de trabajo el cual conlleva:
- Un cambio de residencia
- Y además existan causas objetivas (econ, organizativas, producción, tecn.)

Si no conlleva cambio de residencia, la empresa puede trasladar al trabajador

Traslado	Desplazamiento
- Supone cambio definitivo de centro: si >1año en 3 años → Traslado individual • Notificación al trabajador con 30 días de antelación • Opciones: ✓ Aceptar: derecho cubrir gastos traslado incluidos los de su familia, según convenio ✓ Recurrir traslado al Juzgado de lo social en los 20 días hábiles siguientes ✓ Extinguir contrato con **derecho a 20 días por año de indemnización tope 12 meses**	- Supone cambio de centro de trabajo temporal (no > 1 año en 3 años) - Preaviso con antelación (no > 5 días hábiles si es mayor a 3 meses) - Opciones ✓ Aceptar ✓ Recurrirlo en 20 días hábiles - Derecho a 4 días extra de permiso cada 3 meses de desplazamiento ; así como al abono de los gastos de viaje y de dietas según convenio

2) Movilidad geográfica por traslado con extinción de contrato

Indemnización: 20 días/año con tope de 12 mensualidades

Supuesto
Salario bruto mensual: 1.800 € (14 pagas)
Antigüedad: 8 años
Traslado > 1 año en un plazo de 3años a otra ciudad → el trabajador opta por extinguir el contrato.

Paso 1. Salario día
Salario anual = 1.800 × 14 = **25.200 €**
Salario día = 25.200 / 365 = **69,04 €**

Paso 2. Días indemnización
20 × 8 = **160 días**

Paso 3. Importe
160 × 69,04 = **11.046,40 €**

Paso 4. Tope
12 mensualidades = 12 × 1.800 = 21.600 €
→ No se supera.

Indemnización : 11.046,40 €

4. Modificación del contrato

Modificación sustancial de las condiciones de trabajo

La empresa puede modificar **otras condiciones** del contrato de trabajo o bien reconocidas de forma colectiva para todos los trabajadores de la empresa → justificar causas objetivas

La modificación individual

Notificar con 15 días de antelación

* Aceptar
* Recurrir en 20 días hábiles
* Extinguir con 20 días/año tope 9 meses
* En caso de menoscabo en su dignidad puede solicitar extinción con indemnización de 33 días por año

6 condiciones

- **La jornada**
- **El horario y distribución del tiempo de trabajo**
- **Régimen de trabajo a tunos**
- **Sistema de retribución y cuantía salarial**
- **Sistema de trabajo y rendimiento**
- **Movilidad extraordinaria**

1) MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO con rescisión del contrato por parte del trabajador

Indemnización: 20 días/año con tope de 9 mensualidades

Supuesto
•Salario bruto mensual: 1.500 € (14 pagas)
•Antigüedad: 5 años
•La empresa reduce el salario → el trabajador rescinde contrato.

Paso 1. Salario día
Salario anual = 1.500 × 14 = **21.000 €**
Salario día = 21.000 / 365 = **57,53 €**
(Fuente normativa: art. 41.3 del Estatuto de los Trabajadores)

Paso 2. Días de indemnización
20 días × 5 años = **100 días**

Paso 3. Indemnización
100 × 57,53 = **5.753 €**

Paso 4. Comprobar tope
Tope = 9 mensualidades
9 × 1.500 = 13.500 €

→ **No se supera**, se paga íntegro.
Indemnización final: 5.753 €

3) MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE MANERA injustificada → despido improcedente

Indemnización: 33 días/año con tope de 24 mensualidades

Esto ocurre cuando:
La modificación es impugnada
El juez la declara injustificada
El trabajador extingue con derecho a despido improcedente

Supuesto
Salario bruto mensual: 1.600 € (14 pagas)
Antigüedad: 6 años
El juez declara la modificación grave e injustificada.

Paso 1. Salario día
Salario anual = 1.600 × 14 = **22.400 €**
Salario día = 22.400 / 365 = **61,37 €**

Paso 2. Días indemnización
33 × 6 = **198 días**

Paso 3. Importe
198 × 61,37 = **12.151,26 €**

Paso 4. Tope
24 mensualidades = 24 × 1.600 = 38.400 €
→ No se supera.

Indemnización final: 12.151,26 €

Resumen indemnizaciones

Situación	Días/año	Tope
MSCT con rescisión (art. 41 ET)	20	9 mensualidades
Movilidad geográfica (art. 40 ET)	20	12 mensualidades
MSCT injustificada grave (vía art. 50 ET)	33	24 mensualidades

5. La suspensión del contrato

El trabajador deja de prestar sus servicios y tampoco cobra retribución de la empresa durante un tiempo
→ Volverá a su puesto excepto en algunas excedencias

1) Nacimiento hijo/a y adopción
2) Por riesgo durante el embarazo o lactancia
3) Por excedencia
4) ERTE por causas objetivas
5) ERTE por fuerza mayor temporal
6) Por cuidado de menor de 8 años
7) Por huelga legal o cierre legal
8) Por baja laboral (IT)
9) Por suspensión de empleo y sueldo
10) Por cargo público
11) Por privación de libertad
12) Por victima de violencia de género

5. La suspensión del contrato

Nacimiento hijo/a

- Descanso de **19 semanas seguidas**
- **6** de ellas son **obligatorias** después del parto
- De las **13 restantes**, pueden ser seguidas o por semanas, hasta que el hijo/a tenga 12 meses
- La madre puede solicitar que se **adelante** hasta 4 semanas antes de la fecha probable del parto
- Por **fallecimiento** del hijo/a se tiene derecho igualmente al descanso
- En caso de parto **prematuro** o aquellos donde se precisa de hospitalización de más de 7 días el descanso se amplia como tantos días se necesiten
- Se puede pactar con la empresa disfrutar del permiso a **tiempo parcial** después de 6 semanas obligatorias, avisar al menos con 15 días

5. La suspensión del contrato

Las Excedencias

Forzosa

→Cuando trabajo se designa para un cargo público, o sindical provincial o superior

→Duración la misma del cargo

→Reserva de puesto y computa para antigüedad

Por cuidado de hijos o hijas

→ Cuidado de cada menor de 3 años

→ Duración máx. hasta cumplir los 3 años

→ Reserva de puesto primer año. El 2º y 3º reserva puesto de grupo profesional. Si lo piden padre y madre a la vez se amplía la reserva de puesto a 18 meses

→ Computa para antigüedad y derecho a cursos de formación

Por cuidado de familiares

→ Familiar hasta 2º grado, que por edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo

→ Duración máx. 2 años. Reserva de puesto primer año y segundo de su grupo profesional

→ Computa antigüedad y derecho asistencia cursos de formación

Voluntaria

→ Voluntad del trabajador con al menos un año de antigüedad

→ Duración mín. 4 meses y máx. 5 años

→ No reserva de puesto , solo dº reingreso si hay vacante. No antigüedad.

6. La Extinción del contrato

El contrato puede finalizar por múltiples causas

Por Voluntad del trabajador

- Dimisión
- Abandono
- Por incumplimiento de la empresa
- Por ser víctima de la violencia de género

Por Voluntad de la Empresa

- Despido disciplinario
- Despido por causas objetivas
- Despido colectivo
- Despido por fuerza mayor

Por otras causas

- Finalización del contrato temporal
- Muerte, jubilación o invalidez del empresario o el trabajador
- Extinción de la persona jurídica
- Mutuo acuerdo o pacto válido

6. La extinción del contrato

Por Voluntad del trabajador

Dimisión

- Trabajador puede irse voluntariamente preavisando con antelación según convenio
- No cobra indemnización ni tiene derecho a desempleo

Abandono

- Parecido a la dimisión pero sin preaviso del trabajador (un día no vuelve más)
- El empresario puede pedir daños y perjuicios

Incumplimiento grave de la empresa

Incumplimiento grave de la empresa por:

- Falta de pago o retrasos continuados (jurisprudencia entiende que necesita 3 meses)
- Modificación sustancial del contrato que provoque un menoscabo de su dignidad
- Otros: no readmitir, acoso laboral…
- Procedimiento: el trabajador lo solicita al Juzgado, mientras tanto trabaja (pero TS 19-4-23 interpreta que está obligado a seguir trabajando salvo le causa un grave perjuicio).
- Indemnización: si gana el juicio recibirá 33 días por año trabajado (ver 45 días antes de feb-2012)

Víctima de violencia de género

Tendrá derecho a finalizar el contrato sin cobrar indemnización, pero tendrá desempleo

6. La extinción del contrato

Por Voluntad de la Empresa (despido)

A) Despido disciplinario

Incumplimiento grave y culpable del trabajador

El trabajador no va a tener derecho a indemnización

Requisitos → carta de despido con fecha y causas

- Asistencia o puntualidad
- Indisciplina desobediencia
- Ofensas verbales o físicas
- Abuso de confianza
- Disminución continuada y voluntaria rendimiento
- Embriaguez o toxicomanía
- Acoso

6. La extinción del contrato

B) Reclamar un despido ante el juzgado

Trámites que debe realizar

- Presentar **demanda** en el Juzgado plazo **20 días hábiles**, sin contar sábados ni domingos

- Como norma general, **previamente** haber acudido al **S.M.A.C**. para intentar acuerdo o conciliación, si bien Tribunal Supremo permite que sea posterior a la demanda en 15 días

Plazos y SMAC

- La **demanda se detiene** hasta resultado de la S.M.A.C.

- Si no hay acuerdo **el plazo vuelve a reanudarse** donde se quedó

- Máx. de **15 días** detenido el plazo

6. La extinción del contrato

C) Posibles sentencias del Juzgado

Despido procedente	
- Causa justa y carta de despido	Trabajador no cobra indemnización
Despido improcedente	
Causas: - No queda acreditado el incumplimiento del trabajador - Empresa no hizo carta de despido **Opciones** de las empresas: - Indemnización **33 días/año**; máx. 720 días - **Readmitir** al trabajador más **salario** de tramitación Si trabajador es **representante** elije opción Si es por **faltar la carta**, la empresa tiene la opción de readmitirlo y despedirlo en 7 días	**Indemnización**: - Años anteriores a 10-feb-2012 computan a 45 días con un máx. de 42 meses - A partir de febrero de 2012, 33 días con máx. de 24 mensualidades - **Limitación** de los **salarios de tramitación**: encontrar otro trabajo; si la sentencia tarda más de 90 días el exceso puede reclamarlo; la empresa no pagará los salarios de tramitación si opta por indemnización
Despido nulo	
- Por **discriminación** o violación de los derechos fundamentales (no permitir huelga legal) - **Motivo del despido es** por: mujer embarazada, descanso por maternidad, paternidad, lactancia… - Empresario deberá siempre **readmitir al trabajador más salarios** de tramitación	

6. La extinción del contrato

D) Despedido por causas objetiva

Ineptitud del trabajador	Falta de adaptación
- Conocida o sobrevenida **después** del periodo de prueba	- A las modificaciones técnicas **transcurridos 2 meses** - Empresario ofrecer curso previo
Amortizar puestos de trabajo	**Finalización contrata pública**
- Por necesidad de amortizar puestos de trabajo por razones: ➢ Económicas (pérdidas, **disminución** persistente de los **ingresos 3 trimestres consecutivos**),técnicas, 0rganizativas, de producción	- Finalización de la concesión del contrato con una entidad pública **y no se renueva** la contrata

Requisitos de forma
Carta de despido, preavisar con **15 días** de antelación, e indemnización de **20 días/año** (máx. 360 días)
Reclamación frente a despido y tipos de sentencia
- Trabajador puede reclamar despido, si es improcedente las **opciones** de la empresa son: readmitirlo o pagarle indemnización. - Si no preavisa no es improcedente pero trabajador mantiene derecho a reclamar salarios

6. La extinción del contrato

E) Despido colectivo

Despido por razones técnicas, organizativas, económicas o de producción pero que afectan a muchos trabajadores

- **Toda la plantilla**, si son **más de 5**
- Cuando sean despedidos en un periodo de **90 días:**
  - **10 trabajadores** o más en empresas de **<100 trabajadores, o bien en centro trabajo <20 trab**
  - El **10% de la plantilla**, en empresas o en centros de trabajo entre **100-300** trabajadores
  - **30 trabajadores o más** en empresas **>300** trabajadores
- La indemnización es la misma de **20 días/año**, máx. 360 días.

Periodo de consultas

- El comité nombrará a una **mesa negociadora** de máx 13 miembros, la cual negociará con la empresa durante un periodo máx. de **30 días** (**15** si menos de 50 trabajadores)
- Empresa remite a la mesa **el nº de despidos** y el grupo profesional, criterios, **memoria** explicativa y documentación, así como la **fecha prevista**
- Se debe **negociar** de buena fe, no es preciso acuerdo

Comunicación a la Autoridad Laboral y trabajadores

- Empresa **comunica el ERE** a Autoridad laboral, la cual puede advertir pero **no puede paralizar el ERE**
- Los **trabajadores son avisados** cada uno con carta de despido con **antelación de 30 días**

6. La extinción del contrato

F) Despido por fuerza mayor

- Se debe a un hecho involuntario e imprevisible que impide continuar de manera definitiva (se **quema la empresa o se inunda**) → se suspenderían los contratos
- Se cobra también una indemnización de **20 días/año** max. 360 días
- No hay que aprobar un ERE, solo se **envía la documentación** a la Autoridad Laboral
- **FOGASA** puede acordar pagar todo o parte de la indemnización en el caso de que la empresa no pueda pagarla